

कै. नरु बोरकर अनाथ आश्रम व समाजसेवी संस्था, चुंगी, ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर या संस्थेस नवीन निवासी प्राथमिक आश्रमशाळा मंजूर करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
शासन निर्णय क्र.विभशा-२०१८/प्र.क्र.२७९(ई.क्र.१४१२३०५)/विजाभज-३
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२
दिनांक :- २१ ऑगस्ट, २०२६

- वाचा :-** १) सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विभशा-२००२/प्र.क्र.३१/मावक-६, दिनांक १६.१०.२००३.
- २) सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक : याचिका क्रमांक ७३९८/०५/, ८६४१/०५/प्र.क्र.२३/०६/मावक-६, दिनांक ३१.०५.२००६.
- ३) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : विभशा-२०२०/प्र.क्र.५३८/विजाभज-२, दिनांक २९.१०.२०२०.
- ४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल पुनर्विचार याचिका क्र. क्र.०९/२०१७ मधील मा.न्यायालयाचे आदेश, दिनांक ०८.०८.२०१८.

प्रस्तावना:-

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी या विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान देवून आश्रमशाळा चालविण्यात येत आहेत. त्यानुसार, चालविण्यात येत असलेल्या कै.नरु बोरकर अनाथ आश्रम व समाजसेवी संस्था, चुंगी, ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर संचलित प्राथमिक आश्रमशाळा चुंगी, अक्कलकोट, जि.सोलापूर या आश्रमशाळेची मान्यता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्या दिनांक १२.०३.२०१२ रोजीच्या आदेशान्वये रद्द करण्यात आली होती.

आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याच्या आदेशाविरुद्ध संबंधित संस्थेने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र.६६८५/२०१२ मध्ये पुनर्विचार याचिका क्र.०९/२०१७ दाखल केली. सदरहू पुनर्विचार याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक ०८.०८.२०१८ रोजी खालील आदेश दिले:-

“4. We do not find that the grounds set in the review petition are sufficient to review the impugned order. The review petition is dismissed.

5. However, in case the petitioner finds that all the deficiencies which were noticed have been rectified, then, the petitioner may take necessary step to apply afresh. If such an application is made, the authority shall decide such an application on its own merit. We have not expressed any opinion on merits.”

राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या मुला-मुलींकरिता नवीन आश्रमशाळांना (निवासी शाळा) मान्यता देण्याबाबत संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक १६.१०.२००३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, विभागामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये नैसर्गिक वाढीने वर्गवाढीस मंजूरी देण्याबाबतच्या विविध शासन आदेशान्वये प्रचलित असलेल्या नियमांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी संदर्भ

क्र.०३ येथील शासन परिपत्रक, दिनांक २९.१०.२०२० अन्वये कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ३१.०५.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नवीन आश्रमशाळा मंजूर न करण्याचे शासनाचे धोरण पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्यात आले आहे. तथापि, अपवादात्मक परिस्थितीत एक विशेष बाब म्हणून शासनास कोणत्याही संस्थेच्या नवीन आश्रमशाळेस मंजूरी देण्याबाबतची तरतूद विहित करण्यात आली आहे.

त्यानुसार, कै.नरु बोरकर अनाथ आश्रम व समाजसेवी संस्था, चुंगी, ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर या संस्थेने नव्याने निवासी आश्रमशाळा मंजूर करण्याची शासनास मागणी केली होती. सदरहू मागणी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी मान्य केली आहे.

उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, कै. नरु बोरकर अनाथ आश्रम व समाजसेवी संस्था, चुंगी, ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर या संस्थेस एक विशेष बाब म्हणून नवीन निवासी आश्रमशाळा मंजूर करण्याची बाब विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

कै. नरु बोरकर अनाथ आश्रम व समाजसेवी संस्था, चुंगी, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर या संस्थेस प्राथमिक आश्रमशाळा, चुंगी, अक्कलकोट, जि.सोलापूर ही प्राथमिक आश्रमशाळा सुरु करण्यास वित्त विभागाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. सदर आश्रमशाळेस शैक्षणिक वर्ष सन २०२६-२७ पासून इयत्ता १ ली ते ७ वी चे वर्ग सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीवर शासन मान्यता देण्यात येत आहे:-

१. उपरोक्त आश्रमशाळेस शासनाने विहित केलेल्या नियमांनुसार निवासी व अनिवासी विद्यार्थी संख्या अनुज्ञेय राहिल.
२. आश्रमशाळेच्या इयत्ता १ ली ते ७ वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची विहित नियमांनुसार पुरेशी संख्या उपलब्ध असावी.
३. कै. नरु बोरकर अनाथ आश्रम व समाजसेवी संस्था, चुंगी, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर या संस्थेने इयत्ता १ ली ते ७ वी चा वर्ग सुरु करण्यापूर्वी आश्रमशाळेसाठी नियमाप्रमाणे आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहिल.
४. सदरहू आश्रमशाळेस मान्य विद्यार्थी संख्येवर अनुज्ञेय होणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जिल्हा / प्रादेशिक स्तरावर अतिरिक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांमधून उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
५. अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध न झाल्यास आश्रमशाळेस अनुज्ञेय होणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदांना उच्च स्तरीय समितीची मान्यता मिळाल्यानंतरच संबंधित संस्थेस पदभरती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येईल.
६. संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक १६.१०.२००३ मधील तरतूदी तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रके यांमधील तरतुदीनुसार उपरोक्त आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सोयी सुविधा पुरविणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहिल.
७. सदरहू आश्रमशाळा सुरु केल्यामुळे देय ठरणारे वेतन व वेतनेतर अनुदान वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर सदर संस्थेस देण्यात येईल. वित्त विभागाची मान्यता मिळेपर्यंत येणारा वेतन व वेतनेतर सर्व खर्च संस्थेस "स्वतःच्या" उत्पन्नातून करावा लागेल.

८. वित्त विभागाची मान्यता मिळेपर्यंत इयत्ता १ ली ते ७ वी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या निवासी विद्यार्थ्यांच्या परिपोषणाचा खर्च संस्थेने स्व निधीतून करणे आवश्यक राहिल.
९. सदर आश्रमशाळेस वित्त विभागाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत असल्याने वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त होईपर्यंत या शाळेस पद मान्यता/ वेतन अनुदान/ वेतनेतर अनुदानाच्या मागणीसाठी कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.
१०. इतर आवश्यक त्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन केले जाईल, याबाबत सदर संस्थेने रु.५००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र शासनास लिहून देणे बंधनकारक राहिल.
११. कोणत्याही अटी व शर्तीचे पालन न झाल्यास वा उल्लंघन झाल्यास सदर आश्रमशाळेची तात्पुरती मान्यता रद्द करण्यात येईल.
१२. सदरहू आश्रमशाळेसाठी लागणाऱ्या सर्व सोयी-सुविधा, साहित्य, जागा, खोली इतर सर्व बाबींची पूर्तता आश्रमशाळा संहिता तसेच, यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या धोरणास अनुसरून कार्यवाही करणे सदरहू संस्थेस बंधनकारक राहिल.
१३. कै. नरु बोरकर अनाथ आश्रम व समाजसेवी संस्था, चुंगी, ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर या संस्थेने प्राथमिक आश्रमशाळा, चुंगी, अक्कलकोट, जि.सोलापूर ही आश्रमशाळा (इयत्ता १ ली ते ७ वी) सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु केल्यानंतर सदर आश्रमशाळा दिनांक १६.१०.२००३ रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतुदी तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक / आदेश नुसार चालविण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, सोलापूर यांनी दोन महिन्यांनंतर आश्रमशाळेची तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा.
१४. वित्त विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच सदर आश्रमशाळेस कायमस्वरूपी समजण्यात येईल.
१५. प्राथमिक आश्रमशाळा, चुंगी, अक्कलकोट, जि.सोलापूर या आश्रमशाळेस “एक विशेष बाब” म्हणून मान्यता देण्यात येत असल्याने सदर प्रकरण भविष्यात पुर्वोदाहरण म्हणून विचारात घेता येणार नाही.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२६०८२११२३९११०३४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.

SUNIL BABURAO
TUMBARE

(सुनिल तुंबारे)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

Digitally signed by SUNIL BABURAO TUMBARE
DN: cn=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OBC DEPARTMENT,
2.5.4.20=40368F86A8B0A4F08A49A53D5D0D92F7DCA38C78A21A
D05DA451E3813593C, postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=4E35868528305D98FA8F8D62D295D490751E30D9489E
433CB0CC3714A0098215, cn=SUNIL BABURAO TUMBARE
Date: 2026.08.21 12:40:13 +05'30'

प्रत,

१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
२. मा. उपमुख्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
३. मा. उपमुख्यमंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
४. मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
५. सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.

६. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे.
७. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, पुणे.
८. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, सोलापूर.
९. अध्यक्ष/सचिव, कै. नरु बोरकर अनाथ आश्रम व समाजसेवी, संस्था चुंगी, ता.अक्कलकोट, जि.सोलापूर.
१०. निवड नस्ती (विजाभज-३).